Guía 9: Fondos de participación de inquilinos



Índice

Descripción general 3

Acuerdo escrito 3

Resolución de disputas 4

Actividades 4

Actividades permitidas del consejo de residentes 4

Estipendios 5

Ejemplos de estipendios 6

Actividades propias de la autoridad de vivienda 6

Gastos razonables 7

Gastos no permitidos 7

El mejor uso de los fondos 8

Consejo de residentes jurisdiccional 8

Ejemplos de acuerdos de financiamiento 8

Comunidades de ingresos mixtos 9

Si no hay consejo de residentes 9

Funciones 10

Gestión financiera 11

Contabilidad 11

Distribución 12

Controles internos 12

Uso indebido de los fondos 13

Seguimiento y documentación 13

Fondos sobrantes al final del año 14

Auditoría 14

Recursos 15

Este documento forma parte del **Kit de herramientas para la organización y participación de residentes de vivienda pública**. El kit completo incluye guías temáticas, documentos y formularios personalizables para consejos de residentes, herramientas relacionadas con los fondos de participación de inquilinos y estudios de caso de organizaciones de residentes de todo el país. Para ver el kit completo, visite: **https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/**

Este documento se proporciona únicamente con fines informativos y no es un documento oficial ni obligatorio del HUD.

Crédito de la foto de portada: iStockphoto

DESCRIPCIÓN GENERAL

El HUD anima a los residentes de vivienda pública a participar activamente en sus comunidades, sobre todo a través de consejos de residentes debidamente elegidos. Los consejos de residentes trabajan para mejorar la calidad de vida de los residentes y los apoyan para crear un entorno de vida positivo en su comunidad. Para apoyar la participación de los residentes, el HUD otorga fondos a las autoridades de vivienda pública (PHA) para actividades de participación de los residentes. Una parte de estos fondos está reservada para los consejos de residentes. Esta transferencia de fondos de la autoridad de vivienda al consejo de residentes, junto con los acuerdos correspondientes, crea una colaboración entre la autoridad de vivienda, el consejo de residentes y el HUD.



En los años en que el Congreso aprueba fondos suficientes, el HUD otorga $25 por cada unidad de vivienda pública ocupada. La autoridad de vivienda recibe este dinero para actividades de participación de inquilinos. De ese monto, $15 por unidad al año van al consejo de residentes y los otros $10 pueden ser usados por la PHA para pagar costos relacionados con la participación de inquilinos. La PHA puede optar por dar a los consejos de residentes más de $15 por unidad al año. Sea cual sea el monto, la autoridad de vivienda siempre sigue siendo responsable de apoyar también las actividades de participación de inquilinos. Los fondos para el consejo de residentes pueden ir al consejo debidamente elegido, a un consejo jurisdiccional o repartirse entre ambos. Solo se pueden entregar fondos a un consejo de residentes mediante un acuerdo escrito entre la autoridad de vivienda y el consejo.

Los consejos de residentes pueden tener otras fuentes de financiamiento además de los fondos de participación de inquilinos. Esta guía trata específicamente de los fondos de participación de inquilinos que el Congreso otorga a través del HUD a la autoridad de vivienda y, de ahí, a los consejos de residentes.

Acuerdo escrito

Siempre se requiere un acuerdo escrito (a veces llamado acuerdo TPF) entre la autoridad de vivienda y el consejo de residentes. El HUD anima a las autoridades de vivienda y a los consejos de residentes a elaborar acuerdos que establezcan una colaboración flexible. El acuerdo debe equilibrar la independencia y el liderazgo del consejo de residentes con la necesidad de una colaboración de trabajo y de una supervisión adecuada por parte de la autoridad de vivienda.

Este acuerdo:

- Establece la función de cada parte en relación con los fondos de participación de inquilinos
- Rige las decisiones sobre cómo se gastan los fondos de participación de inquilinos
- Detalla cómo se desembolsan y auditan estos fondos

- Incluye un presupuesto
- Garantiza que todos los gastos se hagan conforme a la ley
- Garantiza que todos los gastos promuevan "la utilidad, la eficiencia, la economía y la estabilidad"
- Exige que el consejo de residentes rinda cuentas a la PHA sobre el uso de los fondos
- Permite que la PHA audite los registros financieros del consejo de residentes relacionados con el acuerdo.

También es una buena práctica incluir medidas correctivas (como una supervisión futura más estricta o acuerdos de reembolso) en caso de que los fondos se usen indebidamente.

Consulte el Modelo de acuerdo de fondos de participación de inquilinos entre el consejo de residentes y la PHA, incluido en este kit.

Resolución de disputas

Se anima a los residentes y a la autoridad de vivienda a trabajar para resolver cualquier disputa sobre el uso de los fondos de participación de inquilinos, sobre cómo dividirlos con un consejo jurisdiccional o sobre cualquier otra propuesta relacionada con su uso. Si las partes llegan a un punto muerto, el asunto debe remitirse a un mediador de conflictos. Los fondos de participación de inquilinos pueden usarse para pagar esta ayuda.

Como último paso, los asuntos pueden remitirse por escrito, con la documentación de respaldo, a la oficina local (Field Office) del HUD. La oficina local pedirá a los grupos que sigan negociando, lo que podría incluir la ayuda de una parte neutral o de la propia oficina local. Si no se llega a una solución en un plazo de 90 días desde que interviene la oficina local, el asunto se remitirá a la sede central del HUD mediante un memorando formal para su resolución definitiva. La sede central del HUD examinará las políticas de fondo y no puede revocar acciones que se ajusten a las regulaciones. Si la sede central dispone alguna medida correctiva, la oficina local supervisará que se aplique correctamente.

Actividades

Actividades permitidas del consejo de residentes

Los fondos de participación de inquilinos deben usarse para cumplir la misión de los consejos de residentes. Por lo tanto, pueden usarse para apoyar el funcionamiento del consejo de resi-

Normas federales sobre vivienda pública: *Las regulaciones de vivienda pública se encuentran en el Código de Regulaciones Federales (CFR).*

La mayoría de las normas sobre la participación de inquilinos están en el Título 24, Vivienda y Desarrollo Urbano, Parte 964, Participación de Inquilinos y Oportunidades para Inquilinos en la Vivienda Pública.

24 CFR 964.100 *enlaza con la subsección sobre el papel del consejo de residentes. Haga clic en el enlace para leer las regulaciones en detalle.*

Este kit incluye un modelo de acuerdo personalizable para el uso de los fondos, un modelo de presupuesto y plan de trabajo, y una herramienta de apoyo para decidir cómo usar los fondos.

dentes y actividades que mejoren la calidad de vida y la satisfacción de los residentes y un entorno de vida positivo.

Los consejos de residentes y las autoridades de vivienda deben trabajar juntos para definir las actividades que cumplirán estas metas. Luego, las actividades, o las categorías de actividades, deben incluirse en el acuerdo. El HUD anima tanto a los consejos de residentes como a las autoridades de vivienda a colaborar con organizaciones locales para llevar a cabo las actividades. El HUD también fomenta la creatividad: aunque los costos deben ser "razonables y necesarios", una amplia variedad de gastos puede cumplir los requisitos.



Algunos ejemplos de gastos que apoyan el funcionamiento del consejo de residentes:

- **Un tablón de anuncios con vitrina** para colocar los avisos del consejo de residentes
- **Estipendios** para los residentes que realizan trabajo del consejo, incluidos sus cargos directivos
- **Reembolso del transporte a las reuniones** (por ejemplo, a una reunión del consejo de residentes jurisdiccional)
- **Capacitación de líderes residentes,** incluida la capacitación con organizaciones locales y nacionales
- **Capacitación en resolución de conflictos o apoyo de mediación**



Algunos ejemplos de actividades que apoyan la calidad de vida y la satisfacción de los residentes y las iniciativas de autoayuda:

- **Coordinación de servicios de apoyo**
- **Actividades para jóvenes,** como cuidado después de la escuela o ayuda con las tareas
- **Capacitación para los residentes** sobre cuidado infantil, desarrollo en la primera infancia y participación de los padres
- **Un evento de regreso a clases para los niños** en la propiedad, con entrega de mochilas y útiles escolares
- **Plantar y mantener un huerto comunitario** o embellecer la propiedad
- **Clases de vida saludable,** como ejercicio o clases para dejar de fumar, o que un chef enseñe a los residentes a cocinar de forma saludable
- **Programas para personas mayores** sobre salud, bienestar y vida activa
- **Clases de gestión o educación financiera** y apoyo en ese ámbito
- **Clases de salud mental y bienestar,** como meditación y yoga
- **Cuidado de niños** para cualquier evento que cumpla los requisitos
- **Programas deportivos juveniles,** como torneos de baloncesto o clases de ciclismo
- **Programas de prevención de la violencia**
- **Sala de computadoras y/o clases de computación**

Estipendios

El HUD fomenta los estipendios para apoyar a los residentes que trabajan como voluntarios en cargos directivos del consejo de residentes. El monto del estipendio pueden decidirlo el consejo

de residentes y la autoridad de vivienda. Un estipendio no puede superar los $200 al mes por cada cargo directivo. Estos estipendios provienen de la parte de los fondos que corresponde al consejo de residentes. Los estipendios no se consideran salarios y no deben incluirse como ingresos en el cálculo del alquiler. Deben pagarse después de realizado el trabajo (por ejemplo, después de que la persona haya asistido a las reuniones mensuales).

Ejemplos de estipendios

- **St. Paul (Minnesota):** en St. Paul, donde hay consejos de residentes por propiedad y uno jurisdiccional, los cargos directivos de los consejos por propiedad reciben estipendios de entre $10 y $25 al mes. Los residentes también colaboran como voluntarios "pares" en funciones más técnicas, como los pares de QuickBooks, que reciben capacitación en ese programa y ayudan a otros consejos con la gestión financiera. Los pares reciben hasta $50 al mes.

- **Baltimore (Maryland):** en Baltimore, los cargos directivos de los consejos de residentes por propiedad, llamados consejos de inquilinos, no reciben estipendios. Se otorgan estipendios a los miembros del consejo de residentes jurisdiccional, la Junta Asesora de Residentes (RAB), para cubrir los gastos de transporte de los residentes y ayudar a garantizar una participación sólida. Los delegados de la RAB reciben $15 por participar en una reunión de 2 horas. Los miembros de la RAB también pueden recibir un estipendio de $25 por al menos 4 horas de trabajo de secretaría.

- **Chicago (Illinois):** actualmente solo reciben estipendios los miembros del consejo de residentes jurisdiccional, el Consejo Asesor Central (CAC). Estos líderes son presidentes de su Consejo Asesor Local, que puede representar a varios consejos de residentes por propiedad. El CAC tiene 15 miembros, que deben trabajar como voluntarios al menos 20 horas al mes para recibir el estipendio, aunque por lo general trabajan muchas más. Los estipendios llegan hasta $200 al mes para la presidencia del CAC.

Algunos consejos de residentes deciden no dar estipendios. Estos grupos suelen reembolsar a los residentes (normalmente a los miembros de la Junta) los gastos directos relacionados con su participación. Por ejemplo, pueden reembolsar el pasaje de autobús o taxi a una reunión jurisdiccional.

Actividades propias de la autoridad de vivienda

La autoridad de vivienda puede usar su parte para apoyar el funcionamiento y el trabajo de los consejos de residentes, incluso para ayudar a los inquilinos a formar un consejo (por ejemplo, contratando a un facilitador o capacitador, o pagando parte del tiempo del personal dedicado al alcance comunitario o al fortalecimiento de capacidades). Por lo general, los principales costos de participación de inquilinos de la autoridad de vivienda están relacionados con ofrecer una oficina al consejo de residentes, realizar elecciones y revocaciones, o el arbitraje para resolver disputas. Si se lo solicita, la autoridad de vivienda debe ofrecer sin costo a un consejo de residentes debidamente reconocido un espacio de oficina e instalaciones para reuniones. En la medida de lo posible, deben estar dentro del complejo que representa el consejo.

Puede que las autoridades de vivienda tengan que dedicar tiempo de su personal a estas actividades, o que tengan personal que apoye a los consejos de residentes y sirva de enlace con ellos. En esos casos, los fondos de participación de inquilinos solo pueden usarse para el tiempo del personal directamente relacionado con las actividades de participación de inquilinos.

Gastos razonables

Los gastos deben considerarse "razonables" y claramente necesarios para que el grupo cumpla sus metas y realice las actividades incluidas en el acuerdo. En general, un costo se considera razonable si no supera lo que pagaría una persona prudente en las mismas circunstancias.

Las pautas del HUD para determinar si un costo es razonable sugieren tener en cuenta lo siguiente:

- ¿Es un costo habitual y necesario para funcionar?
  - » Para una actividad de capacitación de residentes, un gasto habitual y necesario sería imprimir carteles que indiquen a los participantes el salón correcto. El servicio de aparcacoches para los asistentes no sería habitual ni necesario.
- ¿Se siguieron prácticas comerciales sólidas, como la negociación entre partes independientes, y se respetaron las leyes y regulaciones?
  - » Las partes que negocian un gasto son independientes (sin conflicto de intereses) y están en igualdad de condiciones.
  - » La empresa privada de un miembro de la Junta puede tener un conflicto de intereses.
- ¿El costo es igual o inferior al precio de mercado en esa zona geográfica?
  - » Busque en internet para conocer los precios justos. Si es una compra grande, guarde la prueba de que el costo pagado fue razonable.
- ¿Las personas involucradas actuaron con prudencia y tuvieron en cuenta sus responsabilidades?
  - » Asegúrese de que no haya conflicto de intereses y pida varios precios u ofertas.
- ¿El grupo siguió sus propias prácticas y políticas?
  - » ¿La Junta aprobó el gasto?

Gastos no permitidos

Los fondos de participación de inquilinos no pueden usarse para actividades que estén fuera del alcance del acuerdo entre el consejo de residentes y la autoridad de vivienda, o que no se ajusten a los requisitos del HUD establecidos en las regulaciones.

No se permiten gastos para:

- Cualquier actividad prohibida por las leyes de vivienda justa y de no discriminación.
- La compra de bebidas alcohólicas
- Entretenimiento (entradas, comidas, alojamiento, alquileres, transporte, propinas), si el propósito del evento es:
  - » Diversión (por ejemplo: excursiones a parques temáticos o ferias del condado)
  - » Esparcimiento (por ejemplo: teatro, cine, eventos deportivos)
  - » Actividades sociales (por ejemplo: fiestas, noches de bolos)
- Recaudación de fondos organizada (incluidas campañas financieras o políticas, solicitud de donaciones y gastos para recaudar capital)

- Eventos de juegos de azar

Esta lista no es exhaustiva. Cuando surjan dudas, las PHA y los consejos de residentes deben consultar el **2 CFR 200, Subparte E**, sobre el uso permitido de los fondos federales.



Se anima a los consejos de residentes a usar la Herramienta de apoyo para decidir sobre los fondos de participación de inquilinos, incluida en este kit, para decidir cómo usar estos fondos.

El mejor uso de los fondos

Además de determinar si las actividades están permitidas, los consejos de residentes deben evaluar si un uso propuesto es un buen uso de los limitados fondos de participación de inquilinos. La mayoría de las organizaciones parten del presupuesto del año anterior para elaborar uno nuevo. Esto les permite ver cuánto gastaron realmente. Además de revisar el monto del gasto, el consejo de residentes debe aprovechar para determinar si la actividad o el gasto fue un buen uso de los fondos. El consejo puede preguntarse:

- ¿Cuál fue el impacto del gasto o de la actividad? Lo mejor es decidir cómo se medirá el impacto antes de empezar la actividad.
  - ¿Cuántos residentes se beneficiaron?
  - ¿Benefició a un grupo diverso de residentes o solo a una comunidad?
  - ¿Qué aprendieron u obtuvieron los residentes con la actividad?
- ¿Hay alguna forma de obtener el mismo resultado sin gastar fondos, o gastando menos?
  - ¿Puede el consejo de residentes conseguir una donación?
  - ¿Hay algún residente que pueda prestar el servicio?
- ¿Hay otra actividad o gasto que beneficiaría más a los residentes?

Dedique tiempo en una reunión del consejo de residentes a una lluvia de ideas sobre nuevas actividades. Use una encuesta, como la de la **Guía 2: Cómo involucrar a los residentes y representar sus intereses** de este kit, para comprender las necesidades e intereses de los residentes. Hable con otros consejos de residentes para ver qué están haciendo. También puede pedir ideas a la autoridad de vivienda.

Consejo de residentes jurisdiccional

Cuando existen tanto uno o más consejos de residentes por propiedad como un consejo jurisdiccional, la autoridad de vivienda y los consejos deben ponerse de acuerdo sobre cómo dividir los fondos de participación de inquilinos. Un consejo de residentes también puede transferir sus fondos a otro consejo que cumpla los requisitos o a un consejo jurisdiccional, siempre que lo permita el acuerdo con la autoridad de vivienda.

Ejemplos de acuerdos de financiamiento

En Cincinnati (Ohio), la autoridad de vivienda no retiene ninguna parte de los fondos de participación de inquilinos, de modo que entrega $10 por unidad al consejo de residentes jurisdiccional y $15 por unidad a los consejos de residentes de los edificios.

En Chicago, el Consejo Asesor Central, el consejo de residentes jurisdiccional, administra los fondos de participación de inquilinos y entrega $3 al mes por unidad a los Consejos Asesores Locales, que representan a las propiedades familiares y a grupos de propiedades para personas mayores, para actividades de los residentes.

Comunidades de ingresos mixtos

Los residentes de vivienda pública que viven en comunidades de ingresos mixtos pueden usar los fondos de participación de inquilinos. El HUD recomienda que la parte de los fondos que se use para una actividad que cumpla los requisitos sea proporcional a la cantidad de residentes de vivienda pública. Por ejemplo, si la mitad de los residentes de un edificio son de vivienda pública, los fondos de participación de inquilinos podrían pagar la mitad del gasto de una actividad.

Si no hay consejo de residentes

Si no hay un consejo de residentes debidamente elegido, la autoridad de vivienda debe informar a los residentes de que existen fondos de participación de inquilinos. La autoridad de vivienda también debe usar su parte de los fondos, hasta $10 por unidad al año, para actividades de participación de inquilinos. Esto incluye capacitar y apoyar a los residentes para que formen y dirijan un consejo de residentes.

Si se forma un consejo de residentes debidamente elegido, la autoridad de vivienda debe entregarle como mínimo $15 por unidad al año para actividades de los residentes.

Si los residentes están interesados, una autoridad de vivienda puede recurrir a un consejo jurisdiccional o a otro consejo local para realizar actividades en un complejo que no tenga consejo de residentes. Para ello se pueden usar los fondos de participación de inquilinos de esa propiedad. Si durante el año se forma un consejo de residentes, la autoridad de vivienda debe entregarle los fondos restantes.

En St. Paul (Minnesota), los líderes residentes con experiencia pueden postularse para ser Asesores Pares. Los Asesores Pares reciben un estipendio por apoyar a los consejos de residentes que se están formando en otra propiedad o por ayudar a los nuevos miembros de la junta de un consejo.

Al final del año de financiamiento, si no se ha formado un consejo de residentes debidamente elegido y no se han usado los fondos de participación de inquilinos, la autoridad de vivienda puede usar los fondos restantes para cualquier gasto del fondo operativo que cumpla los requisitos.

FONDOS DE PARTICIPACIÓN DE INQUILINOS: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES



Autoridad de vivienda

- Colaborar con el consejo de residentes en el acuerdo escrito
- Entregar los fondos de participación de inquilinos a tiempo
- Asegurarse de que los gastos solicitados por el consejo estén permitidos
- Asegurarse de que los gastos solicitados incluyan controles financieros adecuados
- Orientar al consejo sobre la documentación de respaldo necesaria
- Llevar registros precisos de los fondos de participación de inquilinos
- Inspeccionar y auditar los registros financieros del consejo



Consejo de residentes

- Decidir cómo se usarán los fondos de participación de inquilinos para mejorar la calidad de vida de sus residentes
- Asegurarse de que los gastos se ajusten al acuerdo escrito con la PHA
- Asegurarse de que los gastos cumplan los requisitos del HUD para el uso de los fondos



Residentes

- Hacer preguntas para entender adónde va el dinero
- Exigir rendición de cuentas a la Junta revisando registros e informes
- Insistir en que no se gaste sin un presupuesto aprobado por el consejo
- Elegir tesoreros que tengan las habilidades necesarias
- Contactar a la autoridad de vivienda si sospechan que algo no es correcto

Funciones

La función de la autoridad de vivienda es:

- Colaborar con el consejo de residentes en un acuerdo escrito que detalle cómo se distribuirán y usarán los fondos;
- Entregar los fondos de participación de inquilinos a tiempo y conforme al acuerdo;
- Asegurarse de que los gastos solicitados por el consejo de residentes estén permitidos según las pautas del HUD y el acuerdo escrito;
- Asegurarse de que los gastos solicitados por el consejo incluyan controles financieros adecuados, incluidos los requisitos aplicables de pedir ofertas o contratar seguros;
- Orientar al consejo de residentes sobre la documentación de respaldo necesaria para verificar y auditar los gastos;
- Llevar registros precisos de los fondos de participación de inquilinos y de los gastos, y proporcionar esta información a los consejos de residentes; e
- Inspeccionar y auditar los registros financieros del consejo de residentes.

La función del consejo de residentes es:

- Decidir cómo se usarán los fondos de participación de inquilinos para mejorar la calidad de vida de sus residentes;
- Asegurarse de que los gastos se ajusten al acuerdo escrito con la PHA; y
- Asegurarse de que los gastos cumplan los requisitos del HUD para el uso de los fondos de participación de inquilinos.

Todos los residentes deben:

- Hacer preguntas para entender adónde va el dinero;
- Exigir rendición de cuentas a la Junta revisando los registros y los informes;
- Insistir en que no se pueden gastar fondos sin un presupuesto aprobado por el consejo de residentes;
- Elegir tesoreros que tengan las habilidades necesarias para el cargo; y
- Contactar a la autoridad de vivienda si sospechan que algo no es correcto.

Gestión financiera

Contabilidad

La autoridad de vivienda puede usar su parte de los fondos de participación de inquilinos para ofrecer, o pagar, asistencia técnica y capacitación en gestión financiera.

El mejor sistema contable es el que funcione para su organización para llevar el control de todos los ingresos, gastos, cuentas y documentación relacionada. Procure que el sistema sea lo más sencillo posible para asegurarse de que se use y de que el mayor número de personas pueda entenderlo.

La organización puede usar un libro de registros financieros, un documento de Excel, una hoja de cálculo de Google Sheets o, si hay capacitación disponible, programas de pago como QuickBooks para llevar las finanzas. Cualquier sistema que use debe permitirle:

- Registrar cuándo hay fondos disponibles (en el caso de los reembolsos) o cuándo se reciben
- Registrar los gastos
- Comparar el presupuesto con los fondos realmente recibidos y gastados
- Llevar un saldo actualizado de los fondos en cada cuenta
- Llevar el control de la documentación relacionada con los ingresos y los gastos
- Llevar el control específico de los fondos de participación de inquilinos, si el consejo tiene otras fuentes de financiamiento



Buenas prácticas contables:

» Use los cheques en papel en orden. Escriba el propósito en el espacio del concepto. Si hay que anular un cheque por algún motivo, guarde el cheque anulado y deje una nota.

» Controle las tarjetas de plástico. Algunas autoridades de vivienda entregan tarjetas de débito o crédito a los consejos de residentes. Quien tenga la tarjeta debe conocer su uso correcto, y hay que revisar los estados de cuenta para asegurarse de que los cargos estén aprobados.

» El tesorero debe elaborar un informe financiero mensual, que incluya un estado de cuenta bancario conciliado, el saldo de la cuenta y el total de fondos disponibles.

» Ponga el libro de registros financieros vigente a disposición de los residentes para su revisión, con cita previa.

- A los 6 meses, compare el presupuesto con lo realmente gastado y planifique el resto del año.
- Use la contabilidad "de caja": registre los ingresos cuando se reciben y los gastos cuando se paga la factura (no cuando se hace el trabajo ni cuando se recibe la factura).
- Pida tres presupuestos u ofertas al comprar equipos (como una tableta o una computadora) o para cualquier compra de más de $300. Elija el precio más bajo, siempre que la calidad sea similar. Guarde los presupuestos para la auditoría.

Distribución

El acuerdo del consejo de residentes con la autoridad de vivienda determinará cómo y cuándo se hacen los pagos al consejo o en su nombre. La forma de hacer estos desembolsos varía mucho entre las autoridades de vivienda y a menudo depende de la capacidad de los consejos de residentes. El HUD recomienda que los pagos se hagan según un calendario regular, dos o cuatro veces al año. Esto ayuda al consejo de residentes a planificar y usar los fondos.

Según la capacidad y el tamaño de la autoridad de vivienda y de los consejos de residentes, hay muchas opciones para distribuir los fondos de participación de inquilinos. Algunos consejos son grandes y tienen varias fuentes de financiamiento. Pueden asumir por completo la contabilidad necesaria para llevar el control de los fondos de participación de inquilinos, tener su propia cuenta bancaria y quizá recibir solo una o dos distribuciones grandes en todo el año.

Sin embargo, si el consejo de residentes es más pequeño o tiene menos capacidad para administrar fondos, puede ser conveniente que la autoridad de vivienda mantenga más control. Algunas autoridades de vivienda pueden emitir tarjetas de débito, lo que les permite seguir de cerca los gastos. Algunos consejos no hacen compras por su cuenta, sino que autorizan a la autoridad de vivienda a comprar en su nombre.

En Charleston-Kanawha (Virginia Occidental), la autoridad de vivienda entrega dinero para gastos concretos o hace directamente las compras para el consejo de residentes según un presupuesto anual. Así se reduce la carga contable de los residentes y se evitan problemas en las auditorías.

En St. Paul (Minnesota), los edificios altos para personas mayores reciben depósitos directos de la autoridad de vivienda y usan un programa de pago de facturas o cheques para algunos estipendios. Los consejos de residentes pueden solicitar tarjetas de débito vinculadas a sus cuentas bancarias. En los complejos familiares, los administradores de la propiedad guardan las tarjetas. Un cargo directivo del consejo puede retirar la tarjeta durante 24 horas, usarla para hacer una compra, obtener un recibo y devolverla. Los 16 consejos reciben unos $2,000 al año en dos distribuciones. La primera llega al inicio de su año fiscal, en septiembre. Si el consejo ha registrado correctamente todos sus gastos, recibe el resto a mitad del año fiscal.

Controles internos

Además de una buena gestión financiera y de cumplir el acuerdo con la PHA, se recomiendan las siguientes políticas:

- Asegúrese (y documente) de que todos los gastos estén autorizados por el consejo de residentes (o por la Junta, si está autorizada para hacer ciertos gastos). El tesorero debe conservar las actas del consejo, sobre todo si reflejan cambios en el presupuesto.
- El tesorero debe elaborar un informe mensual que incluya los saldos de todas las cuentas, los ingresos recibidos y los gastos pagados desde el informe anterior. Este informe debe presentarse a los miembros del consejo en las reuniones.
- Los libros del tesorero y toda la información relacionada deben guardarse bajo llave en la oficina del consejo, y todos los registros electrónicos deben estar protegidos de forma segura. Las contraseñas deben tratarse como las llaves: compartirse solo con quienes las necesiten, normalmente algunos miembros de la Junta.
- Los cheques deben llevar dos firmas (normalmente la del tesorero y la de otro cargo directivo) y una descripción en el espacio del concepto.
- Otros cargos directivos además del tesorero, sobre todo la presidencia, deben revisar los registros.
- Los errores deben corregirse lo antes posible. Por ejemplo, si un miembro de la Junta se lleva a casa por error dinero o una chequera, debe devolverlos a la oficina de inmediato. Documente el incidente. Si necesita ayuda externa, consulte a la autoridad de vivienda o a un experto contable independiente.

Uso indebido de los fondos

Si los fondos se usan indebidamente de cualquier forma, el consejo de residentes y la PHA deben negociar una medida correctiva. El proceso de negociación y las posibles medidas correctivas deben incluirse en el acuerdo escrito entre la autoridad de vivienda y el consejo de residentes. En la medida de lo posible, tanto el consejo de residentes como la PHA deben contar con el apoyo de un abogado para negociar un acuerdo. Algunas posibles medidas correctivas son:

- La PHA puede retener fondos si determina que el dinero que distribuyó antes se gastó incumpliendo el acuerdo.
- El consejo de residentes puede tener que devolver los fondos que se hayan gastado de forma contraria al acuerdo.

Seguimiento y documentación

Es fundamental documentar claramente que el consejo de residentes aprobó los gastos, y de dónde viene y adónde va todo el dinero. Esta información se revisará durante una auditoría. Para demostrar que el consejo aprobó el presupuesto o gastos concretos, deberá registrar:

- Las actas de las reuniones, incluida la propuesta y la votación para aprobar el presupuesto, los cambios en el presupuesto o la aprobación de gastos (el tesorero debe guardar una copia de las actas)

Para cualquier ingreso recibido, debe registrar:

- La fuente (de dónde proviene), por ejemplo: fondos de participación de inquilinos de la autoridad de vivienda, ingresos de máquinas expendedoras, efectivo de una actividad de recaudación
- La fecha en que se recibieron los fondos
- La fecha en que se depositaron

- Una copia del comprobante de depósito bancario
- El propósito específico de los fondos (cualquier restricción relacionada con ellos). Por ejemplo: "$200 de la autoridad de vivienda para el embellecimiento de primavera".

Para cualquier gasto, debe registrar:

- Cuándo se aprobó el gasto
- La fecha en que se hizo el pago o la compra
- En qué consiste el gasto, incluido cualquier detalle que muestre por qué era necesario
- Las facturas
- El recibo, o la firma si los fondos se pagaron a una persona
- Las ofertas recibidas o un análisis de mercado que demuestre que el gasto era razonable (según corresponda)
- El seguro de los eventos

El HUD recomienda que el consejo de residentes use un formulario de desembolsos (pagos) para registrar toda esta información. Consulte la **Plantilla de presupuesto y plan de trabajo para los fondos de participación de inquilinos**.

Fondos sobrantes al final del año

El HUD anima a las autoridades de vivienda a entregar los $15 por unidad completos a los consejos de residentes antes de que termine el año. El HUD también anima a los consejos de residentes a gastar todos sus fondos de participación de inquilinos antes de que termine el año.

Al final del año, los fondos de participación de inquilinos que queden en las cuentas del consejo de residentes pueden conservarse para futuros gastos permitidos. Se considera que la autoridad de vivienda ya los ha gastado. Sin embargo, la autoridad de vivienda puede quedarse con los fondos de participación de inquilinos que no haya desembolsado y que estén en su poder. Dicho de otro modo: si la autoridad de vivienda no ha pagado los $15 por unidad porque el consejo de residentes no tuvo gastos permitidos por la totalidad de los fondos, la autoridad de vivienda no tiene que pagarle el saldo al consejo.

Estas restricciones no se aplican a los fondos de otras fuentes, que normalmente pueden pasar de un año a otro (salvo que tengan otras restricciones, como las de una subvención). Por eso, puede ser buena idea que, al final del año, el consejo de residentes reasigne ciertos gastos que cumplan los requisitos a los fondos de participación de inquilinos, para aprovechar por completo esos fondos cada año.

Auditoría

La autoridad de vivienda puede inspeccionar y auditar los registros financieros del consejo de residentes relacionados con el acuerdo. La auditoría examinará tres áreas principales:

- **Estados financieros y documentos.** Por ejemplo:
  - ¿Coinciden los estados de cuenta bancarios con los registros del consejo de residentes?
  - Si se usó efectivo para hacer compras, ¿hay recibos y se depositó el cambio?
- **Controles internos**

- ¿Existen políticas y se cumplieron?
- Por ejemplo, ¿firmaron dos cargos directivos cada cheque?

- **Cumplimiento de las leyes federales y del acuerdo.**
  - ¿Eran los gastos necesarios para cumplir la misión del consejo de residentes?
  - ¿Se obtuvieron tres ofertas para las compras de alto costo?

Elementos que deben presentarse en una auditoría:

- La chequera u otro registro (libro o impresión) de los saldos de las cuentas
- El presupuesto aprobado y sus revisiones aprobadas
- Los registros de desembolsos (gastos), incluido cuándo y dónde se aprobaron
- Los registros de depósito de todos los ingresos
- Los recibos (o la firma si no hay recibo)
- Los estados de cuenta bancarios
- Las actas de las reuniones
- Los registros de efectivo con su documentación (si hay una cuenta de efectivo)

Recursos

Código de Regulaciones Federales de EE. UU., Parte 964, Sección 964.150 — Financiamiento de la participación de inquilinos. Regulaciones del HUD sobre los fondos de participación de inquilinos: **https://www.govinfo.gov/app/details/CFR-2016-title24-vol4/CFR-2016-title24-vol4-sec964-150**

Código de Regulaciones Federales de EE. UU., Parte 2, Sección 200, Subparte E — Principios de costos. Regulaciones sobre la contabilidad de los fondos federales, incluidos los fondos de participación de inquilinos: **https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2014-title2-vol1/pdf/CFR-2014-title2-vol1-part200-subpartE.pdf**

TPA Planning Ideas for Community Health (ideas de planificación para la salud comunitaria). Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York. **https://www1.nyc.gov/assets/nycha/downloads/pdf/TPA-PLANNING-IDEAS-Health-FINAL-Aug.pdf**

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (2021). Aviso PIH 2021-16 (HA): Orientación sobre el uso de los fondos de participación de inquilinos. **https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PIH2021-16.pdf**